י״ג בחשון התשפ״ב
19 באוקטובר 2021

חוזר ביטוח 2020-207
סיווג: בריאות <טיוטה>

<u>תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 2, 3, 4 ו-6 - עריכת תכנית לביטוח בריאות</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-40(ג), ו-(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח על הביטוח**) ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

שוק ביטוחי הבריאות מורכב ממספר רב של מוצרי בריאות המעניקים כיסוי ביטוחי למצבים רפואיים מגוונים ושונים. מוצרי הבריאות מחולקים למוצרי בסיס ולנספחי ביטוח אותם ניתן לרכוש לאחר רכישת אחד ממוצרי הבסיס. על אף החלוקה הקיימת בין מוצרי הבסיס לנספחים, כיום אין חובה לרכוש קודם דווקא את כל מוצרי הבסיס, אשר מעניקים למבוטח כיסוי למקרה ביטוח בעל עלות גבוהה, ורק לאחר מכן את מוצרי הבריאות הנוספים. במצב הנוכחי מבוטחים עשויים למצוא עצמם במצב של חוסר כיסוי ביטוחי דווקא ביחס למקרי ביטוח שעלותם למבוטח גבוהה מאוד.

לאור האמור, מוצע במסגרת חוזר זה להגדיר פוליסת בריאות בסיסית שרק לאחר רכישתה ניתן יהיה להמשיך ולרכוש מוצרי בריאות נוספים.

יחד עם זאת, לאור חשיבותם של מוצרי הבריאות הנוספים ועל מנת להגביר את התחרות שבין חברות הביטוח מוצע לקבוע כי מכירת המוצרים הנוספים תתאפשר בתנאי שהמבוטח מחזיק בפוליסה בריאות בסיסית בחברה כלשהי ולאו דווקא אצל אותה החברה שממנה מעוניין לרכוש את מוצרי הבריאות הנוספים.

כמו כן, מוצע להגדיר במסגרת חוזר זה את תוכן ושמות מוצרי הבריאות הנוספים, על מנת למנוע מצב של כפל כיסויים בין המוצרים.

בנוסף, מכיוון שקיימת כפילות בין כיסויים המוענקים במסגרת מוצרי בריאות פרט שונים מסוג שיפוי, מוצע לאסור מכירת פוליסת בריאות פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסת פרט המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה.

2. הוראות

בשער 6 בחוזר המאוחד - בחלק 3 פרקים 1, 3, 4 ו-6 יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות ביטוח בריאות פרט וקבוצתי, שיונהגו או יחודשו מיום התחילה ואילך.

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה ארבעה חודשים מיום פרסומו (לעיל ולהלן - **יום התחילה**).

ד"ר משה ברקת

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח – תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3

הגדרות

מונח	הגדרה
אמצעי דיגיטלי	כתובת דואר אלקטרוני או מסרון למספר טלפון נייד, ככל שמספר הטלפון הנייד מקבל הודעות טקסט;
בגיר	מבוטח שהגיע לגיל בגרות בהתאם להוראות הפוליסה או שהגיע לגיל 25 המוקדם מביניהם;
ביטוח סיעודי לחברי קופ"ח[1]	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
ביטוח סיעודי קבוצתי[2]	ביטוח שעורך בעל פוליסה עבור חבריו, למעט בעל פוליסה שהוא קופת חולים;
בן משפחה קרוב[3]	לרבות בן או בת זוג של מבוטח, הוריו, ילדיו, אחיו, סבו, סבתו, נכדיו;
גבול אחריות[4]	סכום הכיסוי המקסימלי אותו מתחייבת חברת ביטוח לשלם למבוטח בקרות מקרה ביטוח בהתאם לתנאי הביטוח;
<u>גורם משווק</u>	<u>סוכן ביטוח המשווק ביטוח או חברת ביטוח המשווקת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח או ללא מעורבות סוכן ביטוח</u>;
הצטרפות לראשונה לביטוח[5]	הצטרפות מבוטח לביטוח סיעודי קבוצתי כלשהו, ששווק לראשונה או חודש לראשונה אחרי 1 בספטמבר 2017, אשר החל ממנה הוא מבוטח ברצף;
השתלה[6]	~~כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, וכל שילוב ביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם, או השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח;~~ ~~השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי, בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישראל. במקרה בו יושתל לב מלאכותי כפרוצדורה הקודמת להשתלת לב מגופו של אדם אחר, יחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד;~~

[1] מקור: מתוך חוזר 2015-416 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 ביטוח סיעודי" שתחילתו על תוכניות שישווקו החל מיום 1 ינואר 2019 על תוכניות שישווקו החל;

[2] מקור: מתוך חוזר 2017-1-8 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1 עד 6 - תיקונים לגבי ביטוח סיעודי" (מיום 21.5.2017) שתחילתו ביום 1 בספטמבר 2017;

[3] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);

[4] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);

[5] מקור: מתוך חוזר 2017-1-8 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1 עד 6 - תיקונים לגבי ביטוח סיעודי" (מיום 21.5.2017) שתחילתו ביום 1 בספטמבר 2017;

[6] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

מונח	הגדרה
	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לפוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ב - 2021[7];
זכות המשכיות לפוליסת פרט	כמשמעותה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015 ;
חבילה[8]	מספר תכניות לביטוח בריאות המשווקות ביחד, בין אם נעשו לפי תכנית בסיס ובין אם שנעשו לפי תכנית נוספת.
חשבון אישי מקוון	חשבון פרטי של מבוטח באתר האינטרנט של גוף מוסדי שבו מקבל הלקוח שירותי אחזור מידע, בהתאם להוראות חוזר ביטוח 2016-1-6, בנושא "אחזור מידע אישי", מיום 23 במאי 2016 ;
כיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון'[9]	כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל ;
כיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ שב"ן[10]	תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, היינו תכנית שמתחשבת בזכויות הניתנות במסגרת תכנית השב"ן לביצוע ניתוחים פרטיים ;
מבוטח ראשי	מי שהתקשר עם מבטח בחוזה ביטוח עבורו וגם עבור משפחתו
מבוטח זכאי	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015 ;
מחלה קשה[11]	מחלה קשה, אירוע רפואי חמור או פרוצדורה רפואית משמעותית, שנהוג לכסותם בביטוח מסוג מחלות קשות ;
מצב רפואי קודם[12]	מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחוץ לארץ או במשך ששת החדשים שקדמו לצאתו, ולמעט כאשר קבלת הטיפול היתה מטרת הנסיעה ;
משפחה גרעינית[13]	בן או בת זוג של מבוטח וילדי כל אחד מהם ;

[7] נכון למועד פרסום טיוטת חוזר זה מדובר בטיוטת תקנות שעתידות להיכנס לתוקף במקביל לכניסתן לתוקף של הוראות החוזר.
[8] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";
[9] מקור: חוזר 2007-1-6 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ שב"ן";
[10] מקור: חוזר 2007-1-6 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ שב"ן";
[11] מקור: חוזר 2013-1-6 " עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות"`
[12] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);
[13] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

מונח	הגדרה
ניתוח[14]	פעולה פולשנית-חדירתית (Invasive Procedure) החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח; במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות-חודרניות, כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, וכן הראית אברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול;
ניתוח אלקטיבי[15]	ניתוח שהצורך בו היה צפוי, ואשר קבלתו של המבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית באמצעות הפניה מחדר מיון כמקרה דחוף, אלא שהמבוטח הופנה לניתוח על ידי רופא מומחה ממרפאה (לרבות מרפאת חוץ של בית החולים);
סל טיפולים[16]	לעניין ביטוחי שיניים - קבוצת טיפולים שקובצו ומהווים פרק בתכנית הביטוח (לדוגמה: סל בסיסי - הכולל טיפולים משמרים בלבד, סל מורחב - הכולל גם טיפולים משקמים, סל הכולל טיפולים אורתודנטים וכדומה);
עלייה או שינוי בדמי הביטוח[17]	לעניין סעיף קטן 2.2.1 – למעט שינוי הנובע מהצמדה למדד שנקבע בתכנית או בשל מעבר בין קבוצות גיל או בשל סיום הנחה שניתנה לתקופה קצובה, כפי שפורטו בטבלת דמי הביטוח האחרונה שנמסרה למבוטח;
ערך מסולק[18]	סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;
ערך פדיון[19]	סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;
<u>פוליסה</u>[20]	~~פוליסה לביטוח בריאות שנעשתה לפי תכנית בסיס ותכנית נוספת, לרבות פוליסה שנעשתה לפי חבילה;~~

[14] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";
[15] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";
[16] מקור: חוזר 2012-1-4 "ביטוח שיניים";
[17] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";
[18] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[19] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[20] ~~מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";~~

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

מונח	הגדרה
<u>פוליסת בריאות בסיסית</u>	<u>פוליסת ביטוח בריאות כמשמעותה בסעיף (א)(1) שבסימן א' בפרק 1.1.1א - הוראות לחלק מהענפים;</u>
<u>פוליסת בריאות בסיסית בתוספת כיסוי לניתוחים בישראל</u>	<u>פוליסת ביטוח בריאות הכוללת את תכניות הביטוח המפורטות בסעיף (א)(2) שבסימן א' בפרק 1.1.1א - הוראות לחלק מהענפים;</u>
<u>פוליסת הרחבה</u>	<u>פוליסת ביטוח בריאות המרחיבה את הכיסוי של אחת מהתכניות המרכיבות את פוליסת בריאות בסיסית;</u>
<u>פוליסת בריאות נוספת</u>	<u>אחת מתכניות הביטוח המפורטות בסעיף (ג) שבסימן א' בפרק 1.1.1א - הוראות לחלק מהענפים;</u>
פוליסה מזכה אחרונה	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
פוליסת המשך	כמשמעותה בסעיף 11(א) להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
פעולות ADL[21]	פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living) המפורטות בפסקת משנה (א)(1) בסעיף קטן 2.1.6;
פרמיה מוגדלת[22]	פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;
פרמיה קבועה[23]	פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;
קרן המבוטחים	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
רצף ביטוחי[24]	צירוף לביטוח ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי וללא תקופת אכשרה;
שתל[25]	כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק מלאכותי או טבעי המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה

[21] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[22] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[23] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[24] מקור: חוזר 2013-1-6 " עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות";
[25] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

מונח	הגדרה
	במסגרת הביטוח (כגון: עדשה, פרק ירך וכו'), למעט תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל במהלך השתלה;
תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב[26]	תקרת שיפוי או תשלום פיצוי בגין מקרה ביטוח המכוסה בתכנית ביטוח, אשר אינם נקובים בסכום כספי;
<u>תכנית ביטוח</u>	<u>תכנית ביטוח שלאחר שעמדה בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, חברת ביטוח רשאית להנהיגה כתכנית בפני עצמה.</u>
~~**תכנית בסיס**~~[27]	~~תכנית ביטוח בריאות שלאחר שעמדה בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, חברת ביטוח רשאית להנהיגה כתכנית בפני עצמה (ללא תלות ברכישת תכנית אחרת);~~
~~**תכנית נוספת**~~[28]	~~תכנית ביטוח בריאות או כתב שירות בביטוח בריאות שחברת ביטוח רשאית להנהיגם בהתאם לסעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, רק כנלווים לתכנית בסיס;~~
תקופת תשלום תגמולי ביטוח[29]	מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח;

1.1.1א הוראות לחלק מהענפים[30]

<u>סימן א': מבנה ביטוח בריאות</u>

<u>מבנה ביטוח הבריאות יכלול ארבעה רבדים:</u>

(א) <u>רובד ראשון - אחת משתי הפוליסות הבאות:</u>

(1) <u>פוליסת בריאות בסיסית תכלול את תכניות הביטוח הבאות:</u>

(א) <u>השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל;</u>

(ב) <u>תרופות מחוץ לסל;</u>

(ג) <u>ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל;</u>

[26] מקור: חוזר 2-1-2011 "פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות";
[27] ~~מקור: חוזר 20-1-2015 "אי תלות בין כיסויים ביטוחיים בביטוח בריאות פרטי";~~
[28] ~~מקור: חוזר 19-1-2015 "עריכת תכנית לביטוח תאונות פרטי";~~
[29] מקור: חוזר 5-1-2013 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[30] הוראות פרק זה יחולו על ביטוח ניתוחים, השתלות, תרופות, מחלות קשות והוצאות רפואיות אחרות

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

(2) פוליסת בריאות בסיסית בתוספת כיסוי לניתוחים בישראל תכלול את פוליסת הבריאות הבסיסית בתוספת תכנית ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 8,000 ש"ח.

(ב) רובד שני - פוליסת הרחבה, אשר תכלול הרחבה לאחת או יותר מתכניות הביטוח בפוליסת בריאות בסיסית.

(ג) רובד שלישי - פוליסת בריאות נוספת, אשר תכלול אחת או יותר מתכניות הביטוח הבאות בלבד:

(1) אחת מתכניות ניתוחים וטיפולים מחליפי הניתוח בישראל הבאות:

(א) משלים שב"ן, ללא השתתפות עצמית.

(ב) משלים שב"ן, כולל השתתפות עצמית במדרגות של 1,000 ש"ח בין 1,000 לבין 7,000 ש"ח.

(ג) שקל ראשון, ללא השתתפות עצמית.

(ד) שקל ראשון, כולל השתתפות עצמית במדרגות של 1,000 ש"ח בין 1,000 לבין 8,000 ש"ח.

(2) פוליסה אמבולטורית הכוללת אחת או יותר מהתכניות הבאות:

(א) ייעוץ רפואי;

(ב) בדיקות;

(ג) טיפולים בבית המבוטח;

(ד) טיפולים בטכנולוגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים;

(ה) טיפולים לילד;

(ו) טיפולים למבוגר;

(ז) שירותי אונליין;

(ח) ביקור רופא;

(ט) ליווי רפואי.

(3) כל ביטוח אחר שאישר הממונה מראש ובכתב שיותר לשיווק לכל החברות.

(ד) רובד רביעי - פוליסת מחלות קשות.

2.1.3 ביטוח ניתוחים

סימן א': תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ שב"ן[31]

(א) תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ שב"ן תעמוד בכללים הבאים:

(1) תגמולי הביטוח יהיו בדרך של החזר הוצאות (שיפוי).

[31] מקור: מתוך חוזר 6-1-2007 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן" (מיום 6.3.2007) (סעיף 3) – תחילה: ההוראות יחולו על תכניות לביטוח בריאות הכוללות כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, שנמכרו או חודשו החל מיום 1 באוקטובר 2007;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(2) לאחר שהמבוטח פנה למימוש זכאותו על פי תנאי השב"ן, תשלים חברת ביטוח למבוטח לפחות את ההפרש שבין סך ההוצאות בפועל לבין ההוצאות שהוא זכאי לקבל על פי תנאי השב"ן. תגמולי הביטוח בתכנית זו יהיו עד לסכומים והכיסויים הניתנים על ידי חברת הביטוח בתכנית בעלת כיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון' (לרבות ההוצאות בגין הניתוח, שתלים והוצאות נלוות על פי הוראות רופא או בית החולים).

(3) קיומה של זכאות לכיסוי על פי תכנית השב"ן לא תהווה תנאי מוקדם לקיומו של הכיסוי הביטוחי, כמפורט להלן:

(א) במקרה שבו תכנית השב"ן אינה משתתפת במימון ההוצאות לכלל העמיתים בשב"ן, לרבות במקרה שבו המבוטח נמצא בתקופת אכשרה בשב"ן במועד הצטרפותו לביטוח, ישולם למבוטח סך ההוצאות בפועל, בהתאם לסכומים והכיסויים הניתנים על ידי חברת הביטוח בתכנית בעלת כיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון' (לרבות ההוצאות בגין הניתוח, שתלים והוצאות נלוות).

(ב) במקרה שבו תכנית השב"ן אינה משתתפת במימון ההוצאות, בשל נסיבות מסוימות הנוגעות למבוטח מסוים (כדוגמת פיגור בתשלום דמי החבר לתכנית השב"ן, אי-תשלום דמי החבר כאמור או ביטול השב"ן), ישולם למבוטח לפחות ההפרש שבין סך ההוצאות בפועל לבין ההוצאות שהיו משולמות לו במקרה של מימון ההוצאות על ידי תכנית השב"ן שבה הוא היה חבר.

(4) מבוטח שרכש הרחבה לברות ביטוח כאמור בפסקה (ב), בסימן (א) שבסעיף קטן 3.1.3: "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ שב"ן", ובוטלה חברותו בתכנית השב"ן בידי מי מהצדדים לתכנית, יהיה רשאי לפנות לחברת הביטוח, תוך 60 יום ממועד ביטול החברות בתכנית השב"ן. המבוטח רשאי לפנות לחברת הביטוח, בין אם הוא הצטרף במהלך תקופה זו לתכנית שב"ן בקופה אחרת (שבה קיימת תקופת אכשרה) ובין אם לאו, בבקשה לעבור לכיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון' (בפסקה זו: "פוליסת המשך"). במקרים כאלה, תעביר חברת הביטוח את המבוטח לפוליסת המשך, שתנאיה יכללו לכל הפחות את התנאים שהוצעו על ידי חברת הביטוח במועד הצטרפותו של המבוטח לכיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ שב"ן, תוך מתן רצף ביטוחי ובתנאים המפורטים בפסקה (ב) בסימן (א) שבסעיף קטן 3.1.3: "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ שב"ן", וכן בפרמיה הנהוגה לכלל המבוטחים בחברה באותה עת. תחילת תקופת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה למפרע ממועד ביטול החברות בתכנית השב"ן.

לעניין פסקה זו, "מועד ביטול החברות בתכנית השב"ן" - מועד הודעת קופת חולים על ביטול תכנית השב"ן או המועד בו נכנס הביטול לתוקף, לפי המאוחר מביניהם.

סימן ב' - השתתפות עצמית בביטוח ניתוחים

~~(א)חברת ביטוח המשווקת תכנית לביטוח ניתוחים רשאית להציע למבוטח ביטוח כאמור הכולל דמי השתתפות עצמית בסך של 3,000 ₪ שישולמו על ידי המבוטח בגין ביצוע ניתוח (להלן - ביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית).~~

(א) תכנית ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל עם השתתפות עצמית תכלול תנאי שלפיו, במקרה שבו עלות הניתוח נמוכה ~~מ-~~3,000 ~~₪~~ מגובה ההשתתפות העצמית, על פי ההסדר שבין חברת הביטוח ~~עם~~ לבין נותן השירות המבוקש על ידי המבוטח, תאפשר חברת הביטוח למבוטח לעבור את הניתוח במחיר שקבוע בהסדר שבין חברת הביטוח לבין נותן השירות האמור.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

(ב) על אף האמור בסעיף קטן ~~(ב)~~ (א), חברות שהוראות סעיפים 14 עד 17 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015, לא חלות עליהן, רשאיות לקבוע השתתפות עצמית של 25%, במקרים שבהם עלות הניתוח, כמפורט בפרט 3 לתוספת הראשונה להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לפוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ב - 2021, נמוכה מ-~~3,000 ₪~~ מגובה ההשתתפות העצמית.

(ג) ~~חברת ביטוח המשווקת ביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית, תציע למבוטח לקראת כריתת חוזה ביטוח ניתוחים את כלל האפשרויות לביטוח ניתוחים בחברה וכן את עלותן.~~

(ד) חברת ביטוח המשווקת ביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית תכלול גילוי לגבי גובה ההשתתפות העצמית בטופס ההצעה, בטופס הגילוי הנאות ולצד שם תכנית הביטוח.

(ה) חברת ביטוח תאפשר בכל עת למבוטח בביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ~~לעבור לביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית~~ להעלות את השתתפותו העצמית ובכך להקטין את גובה הפרמיה המשולמת ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה נוספת.

2.1.4 ביטוח תרופות

~~סימן א': הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות~~[32]

~~(א) בתכנית לביטוח תרופות תעשה חברת ביטוח שימוש בהגדרות המינימליות המפורטות להלן:~~

~~(1) טיפול תרופתי - נטילת תרופה על פי מרשם, באופן חד-פעמי או מתמשך, שלא במהלך אשפוז בבית חולים כללי, למעט טיפול הניתן במסגרת אשפוז יום.~~

~~לעניין זה, חברת ביטוח תהיה רשאית לדרוש בפוליסה כי המרשם יינתן בידי רופא בית חולים או בידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי, לפי בחירת המבוטח. דרישה כאמור יכול שתיעשה בתחילת הטיפול ובמועד שלא יפחת מאחת לשלושה חודשים במהלך הטיפול.~~

~~(2) תרופה - חומר כימי או ביולוגי, אשר נועד לטיפול במצב רפואי, מניעת החמרתו (לרבות מניעת התפתחותם של מצבים רפואיים נוספים) או מניעת הישנותו, כתוצאה ממחלה או תאונה.~~

~~(ב) על תכנית לביטוח תרופות יחולו ההוראות הבאות:~~

~~(1) תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות~~

~~חברת ביטוח תכסה בתכנית לביטוח תרופות כל תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות, ואשר אושרה לשימוש על פי ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בידי הרשות המוסמכת באחת מהמדינות הבאות (בסימן זה - המדינות המוכרות): ישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ, נורבגיה,~~

[32] ~~**מקור**: מתוך חוזר 2015-1-18 "הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות" (מיום 24.9.2015) (סעיפים 3-(2) - מועד תחילה: פוליסות שנמכרו או חודשו מיום 1 בפברואר 2016;~~

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

~~איסלנד, אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי לפני מאי 2004, או במסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי (EMEA).~~

~~(2) תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות~~

~~חברת ביטוח תכסה בתכנית לביטוח תרופות כל תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות, אשר אינה מוגדרת על פי ההתוויה הרפואית הקבועה בסל שירותי הבריאות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח. תרופה שאינה מוגדרת על פי ההתוויה הרפואית שבסל שירותי הבריאות כאמור לא תיחשב כתרופה ניסיונית. חברת ביטוח רשאית להגביל את הכיסוי הביטוחי לפי סעיף זה להתוויה שאושרה בידי הרשות המוסמכת באחת מהמדינות המוכרות.~~

~~(3) תרופה אונקולוגית והמטו-אונקולוגית המוגדרת כ- OFF LABEL~~

~~חברת ביטוח תכסה בתכנית לביטוח תרופות כל תרופה אונקולוגית והמטו-אונקולוגית שאושרה לשימוש באחת מהמדינות המוכרות, אך לא להתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ובלבד שהתרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על ידי לפחות אחד מהבאים:~~

~~(א) פרסומי ה- FDA~~

~~(ב) American Hospital Formulary Service Drug Information~~

~~(ג) US Pharmacopoeia-Drug Information~~

~~(ד) Drugdex (Micromedex), ובלבד שהתרופה עונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר, (כפי שמופיעים בטבלת ההמלצות):~~

~~(1) עוצמת ההמלצה ((Strength Of Recommendation נמצאת בקבוצה I או Ha~~

~~(2) חוזק הראיות ((Strength Of Evidence נמצאת בקטגוריה A או B~~

~~(3) יעילות (Efficacy) נמצאת בקבוצה I או Ha~~

~~(ה) תרופה שהטיפול בה מומלץ, לפחות באחד מה-National Guidelines שמתפרסם על ידי אחד מהבאים:~~

~~(1) NCCNb~~

~~(2) ASCO~~

~~(3) NICE~~

~~(4) ESMO Minimal Recommendation~~

~~(4) תרופה חלופית~~

~~הגבילה חברת הביטוח את הכיסוי הביטוחי בגין שימוש בתרופה חלופית, יחולו ההוראות המפורטות להלן:~~

~~(א) תרופה חלופית - תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות, שנועדה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ואשר מביאה, לפי אמות מידה רפואיות מקובלות, לתוצאה רפואית דומה לזו של התרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות~~

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

~~כאמור בפסקאות (1)-(3) לעיל, ובלבד שהטיפול התרופתי בתרופה זו אינו כרוך בתוצאות חמורות יותר למבוטח, ביחס לתרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות כאמור בפסקאות (1)-(3) לעיל;~~

~~לעניין זה, "תוצאות חמורות יותר" - תופעות לוואי חמורות יותר שעלולות להיווצר כתוצאה מהטיפול התרופתי, לרבות פגיעה באיכות או בשגרת חייו של המבוטח, למעט שינוי הנוגע לתדירות נטילת התרופה דרך הפה.~~

~~(ב) אם השתמש המבוטח בתרופה חלופית, ולאחר תחילת השימוש האמור התגלו תוצאות חמורות יותר אצל המבוטח או התברר שהתרופה החלופית לא הביאה לתוצאה רפואית דומה לזו שהתרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות כאמור בפסקאות (1)-(3) לעיל הייתה צפויה להביא, תכסה חברת הביטוח את התרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות כאמור בפסקאות (1)-(3) לעיל.~~

~~(ג) חברת ביטוח רשאית לשנות את ההגדרות וההוראות כאמור~~ בפסקה (א) בסימן (א) שבסעיף קטן 2.2.4 ~~וכאמור~~ בסימן (א) שבסעיף קטן 2.3.4.

2.1.11 הוצאות רפואיות אחרות

סימן א': הוראות לגבי פוליסות בריאות נוספות

(א) במקרים שבהם הכיסוי הביטוחי בפוליסת בריאות נוספת ניתן, כולו או חלקו, באמצעות ספק שירות יחולו הוראות אלה:

(1) חברת הביטוח תהיה אחראית על כל השירות הניתן במסגרת פוליסת הבריאות הנוספת.

(2) פרטי ספק השירות ואופן ההתקשרות עמו יצוינו באופן בולט וברור בפוליסת הבריאות הנוספת ובדף פרטי הביטוח.

(3) פוליסת הבריאות הנוספת תכלול התחייבות של חברת הביטוח למבוטח שלפיה:

(א) הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת הפוליסה יוענק על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים;

(ב) תתקיים תקשורת יעילה וזמינה בין חברת הביטוח וספק השירות לבין המבוטח;

(ג) הכיסוי הביטוחי יינתן בפריסה גיאוגרפית נאותה.

(4) חברת ביטוח רשאית לכלול בפוליסת בריאות נוספת תנאי המאפשר לה לבטל את הכיסוי הביטוחי הניתן באמצעות ספק השירות במסגרת פוליסת הבריאות הנוספת לכלל המבוטחים במקרה של סיום התקשרות של חברת הביטוח עם ספק השירות אם לא הגיעה להסדר עם ספק שירות חלופי, ובכפוף לאישור הממונה.

(ב) במידה ופוליסת בריאות נוספת מסוג ייעוץ רפואי או טיפולים לילד או טיפולים למבוגר כוללת כיסוי ביטוחי הניתן רק באמצעות ספקי שירות שבהסדר, על הגורם המשווק לציין בהליך הצירוף כי הכיסוי הביטוחי לא ניתן באמצעות שיפוי כספי אלא באמצעות ספקי שירות מוגדרים. כמו כן, על הגורם המשווק לספק למועמד לביטוח את הרשימה של ספקי שירות אשר נמצאים ברשימת ההסדר של חברת הביטוח ואת מיקומם בסביבתו הקרובה של המבוטח.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

2.2 הוראות לתכנית ביטוח פרט

2.2.4 ביטוח תרופות

~~**סימן א': שינוי הגדרות והוראות**[33]~~

~~(א) חברת ביטוח רשאית לשנות את ההגדרות וההוראות הקבועות בסימן (א) בסעיף קטן 2.1.4 - "הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות", בכפוף לשני התנאים הבאים:~~

~~(1) השינוי הוא לטובת המבוטח;~~

~~(2) אם הממונה על שוק ההון נתן אישור מראש לשינוי האמור.~~

2.3 הוראות לתכנית ביטוח קבוצתי

2.3.4 ביטוח תרופות

~~**סימן א': שינוי הגדרות והוראות**[34]~~

~~חברת ביטוח רשאית לשנות את ההגדרות וההוראות הקבועות בסימן (א) בסעיף קטן 2.1.4 "הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות", בכפוף לשני התנאים הבאים:~~

~~(א) השינוי הוא לטובת המבוטח;~~

~~(ב) אם בנוסח התכנית ייכלל המשפט הבא: "ההגדרות וההוראות נוסחו באופן שמיטיב עם המבוטח ביחס להגדרות וההוראות המפורטות בשער 6, חלק 3, סימן (א) בסעיף קטן 2.1.4 "הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות", לחוזר המאוחד.~~

3.1.1.א הוראות לחלק מהענפים

סימן א': צירוף תחילה לפוליסת בריאות בסיסית[35]

(א) בהליך צירוף לביטוח יצרף תחילה הגורם המשווק את המועמד לביטוח לפוליסת בריאות בסיסית או לפוליסת בריאות בסיסית בתוספת כיסוי לניתוחים בישראל, תוך שהוא מסביר למועמד לביטוח טרם הצירוף את ההבדלים שבין שתי פוליסות אלה לרבות לעניין ההבדל בגובה הפרמיה הצפוי ובהיקף הכיסוי הביטוחי.

(ב) גורם משווק לא ימכור תכנית ביטוח מתוך הפוליסה הבסיסית בנפרד אלא כחלק מפוליסת בריאות בסיסית או כחלק מפוליסת בריאות בסיסית בתוספת כיסוי לניתוחים בישראל.

(ג) גורם משווק לא ימכור פוליסת בריאות נוספת למועמד לביטוח שאינו מבוטח בפוליסת בריאות בסיסית בחברה כלשהי.

[33] **מקור**: מתוך חוזר 2015-1-18 "הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות" (מיום 24.9.2015) (סעיף 4). תחילה - תכניות לביטוח תרופות שיימכרו או יחודשו בידי חברות הביטוח החל ביום 1 בפברואר 2016;

[34] **מקור**: מתוך חוזר 2015-1-18 "הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות" (מיום 24.9.2015) (סעיף 4). תחילה - תכניות לביטוח תרופות שיימכרו או יחודשו בידי חברות הביטוח החל ביום 1 בפברואר 2016.

[35] הוראות פרק זה יחולו על ביטוחי ניתוחים, השתלות, תרופות והוצאות רפואיות אחרות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

3.1.2 ביטוח תאונות אישיות

<u>סימן ג': אי תלות</u>

(א) <u>גורם משווק יאפשר למועמד לביטוח לרכוש תכנית ביטוח תאונות אישיות ללא תלות ברכישה של תכנית ביטוח אחרת.</u>

3.1.3 ביטוח ניתוחים[36]

<u>סימן א': חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ שב"ן[37]</u>

(א) חברת ביטוח המשווקת תכנית לביטוח בריאות, אשר כוללת כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, תציע למבוטח שהוא עמית בתכנית שב"ן, בטופס ההצטרפות לביטוח, אפשרות לרכוש תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, היינו תכנית שמתחשבת בזכויות הניתנות במסגרת תכנית השב"ן לביצוע ניתוחים פרטיים.

(ב) בנוסף לאמור בפסקה (א) לעיל, חברת ביטוח תציע במסגרת ההצעה למבוטח לרכישת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ <u>שב"ן</u>, אפשרות לרכוש הרחבה. ההרחבה תכלול כיסוי הכולל מעבר לכיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון' (לרבות ההוצאות בגין הניתוח, שתלים והוצאות נלוות) תוך מתן רצף ביטוחי (ללא חיתום מחדש או בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם) וללא תקופת אכשרה (בסימן זה: "הרחבה לברות ביטוח"), בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

(1) סיום חברות המבוטח בתכנית השב"ן בקופה שבה היה חבר עם הצטרפותו לביטוח, מבלי שהמבוטח חידש את חברותו בתכנית השב"ן האמורה או מבלי שהצטרף לתכנית שב"ן בקופה אחרת;

(2) מעבר לתכנית שב"ן בקופה אחרת - בעד התקופה שבה נמצא המבוטח בתקופת אכשרה בשב"ן בקופה שעבר אליה (אם קיימת).

(ג) בטופס הצטרפות לביטוח ובטופס גילוי נאות הנילווים לתכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים ~~לניתוחים~~ <u>שב"ן</u>, יצוינו פרטים אלה:

(1) הכיסוי בגין ניתוחים על פי הפוליסה מהווה ביטוח משלים, אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח בגין ניתוח המכוסה בפוליסה, שהם מעל ומעבר להשתתפות השב"ן (שירותי בריאות נוספים בקופות החולים). כלומר, חברת הביטוח תישלם את ההפרש שבין ההוצאות בפועל של ניתוח המכוסה על פי הפוליסה לבין ההוצאות המגיעות מהשב"ן וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה.

(2) למימוש כיסוי בגין ניתוח, על המבוטח לפנות לקופת חולים למימוש זכויותיו על פי השב"ן וכן לפנות לחברת ביטוח למימוש זכויותיו על פי הפוליסה.

(3) דמי הביטוח בגין תכנית זו נמוכים מדמי הביטוח בגין תכנית בעלת כיסוי ביטוחי 'מהשקל הראשון' (תכנית אשר תגמולי הביטוח משולמים בה ללא תלות בזכויות המגיעות בשב"ן).

(4) למבוטחים שרכשו הרחבה לברות ביטוח, יצוין כי בעת סיום החברות בתכנית השב"ן זכאי המבוטח לפנות לחברת ביטוח ולבקש לעבור לכיסוי ביטוחי 'מהשקל הראשון' תוך 60 ימים

---

[36] ראו גם הוראות תקנות תנאים לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח;

[37] מתוך חוזר 2007-1-6 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן" (מיום 6.3.2007) (סעיפים 2,4) – תחילה: ההוראות יחולו על תכניות לביטוח מסוג מחלות ואשפוז הכוללות כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, שנמכרו או חודשו החל מיום 1 באוקטובר 2007

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ממועד הודעת קופת חולים על ביטול תכנית השב"ן או מהמועד בו יכנס הביטול לתוקף, לפי המאוחר מבין שני המועדים האמורים.

3.1.7 ביטוח מחלות קשות

<u>סימן א': אי תלות</u>

(א) <u>גורם משווק יאפשר למועמד לביטוח לרכוש תכנית ביטוח מחלות קשות ללא תלות ברכישה של תכנית ביטוח אחרת.</u>

3.2.1 הוראות לכלל הענפים

~~סימן א': אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט~~[38]

~~(א) הפרדת כיסויים~~

~~(1) חברת ביטוח תאפשר למועמד לביטוח לרכוש תכנית בסיס ללא תלות ברכישה של תכנית נוספת אחרת או תכנית בסיס אחרת, אלא אם התיר זאת הממונה על שוק ההון מראש ובכתב.~~

~~(2) חברת ביטוח, המנהיגה אחת או יותר מהתכניות הבאות, תאפשר למועמד לביטוח לרכוש כל אחת מהן כתכנית בסיס:~~

~~(א) ניתוחים בישראל;~~

~~(ב) השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל;~~

~~(ג) תרופות;~~

~~(ד) מחלות קשות;~~

~~(3) חברת ביטוח רשאית להציע למועמד לביטוח לרכוש תכנית נוספת בכפוף לכך שרכש תכנית בסיס. במקרים כאמור חברת ביטוח תאפשר למועמד לרכוש את התכנית הנוספת ללא תלות ברכישת תכנית נוספת אחרת או ברכישת תכנית בסיס אחרת.~~

~~(4) חברת ביטוח לא תתנה הנחה בתכנית מסוימת ברכישה או באחזקתה של תכנית אחרת. אין באמור כדי למנוע מחברת הביטוח תמחור מראש של מספר תכניות בסיס הנמכרות יחד במחיר מופחת המגלם חיסכון בעלויות לחברת הביטוח, אשר הממונה על שוק ההון לא התנגד לו בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח.~~

~~(ב) הצעת הביטוח~~

~~(1) חברת ביטוח תפרט בטופס הצעת הביטוח מהן תכניות הבסיס והתכניות הנוספות שניתן לרכוש, תוך הפרדה בין תכניות הבסיס לתכניות הנוספות. בנוסף יוצגו למבוטח במעמד מילוי טופס הצעת הביטוח דמי הביטוח עבור כל תכנית, בתקופת הביטוח לכלל הגילאים, והמועמד יידרש לתת הסכמתו בנפרד לגבי כל אחת מהתכניות שבכוונתו~~

[38] **~~מקור~~**: מתוך חוזר 2015-1-20 "אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט" (מיום 24.9.2015)(סעיף 3) – מועד תחילה: פוליסות שישווקו החל מיום 1 בפברואר 2016.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

~~לרכוש, כמו כן, תפרט חברת הביטוח במעמד מילוי הטופס כאמור בפני המועמד לביטוח, את האפשרות של המבוטח לבטל כל אחת מהתכניות שרכש, לפי האמור בפסקה (א) בסימן (א) בסעיף קטן 6.2.1 פסקה א' להלן. הסכמת המבוטח לפי סעיף זה תתועד על-ידי חברת הביטוח באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, חשבון מקוון של המבוטח אצל חברת הביטוח, מסרון, שיחה מוקלטת וכיוצא בזה, לעניין סעיף זה, תרשומת פנימית לא תיחשב כתיעוד.~~

~~(2) כאשר הליך הצעת הביטוח מתבצע באמצעות שיחה טלפונית חברת הביטוח תקיים את הוראות פסקת משנה (ב)(1) לעיל. על אף האמור, לגבי הצגת דמי הביטוח:~~

~~(א) חברת הביטוח תציג למבוטח את דמי הביטוח עבור כל אחת מתכניות הבסיס והתכניות הנוספות הכלולות בהצעה לביטוח בהתאם לגיל המבוטח באותו מועד.~~

~~(ב) ככל שמדובר בדמי ביטוח המשתנים לאורך השנים – חברת הביטוח תדגיש בפני המבוטח כי דמי הביטוח צפויים להשתנות במשך תקופת הביטוח ותציג בפניו את דמי הביטוח הקבועים לקבוצת הגיל המבוגרת ביותר עבור סך התכניות המוצעות.~~

~~(ג) חברת הביטוח תציע למבוטח לקבל את דמי הביטוח המלאים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) לעיל.~~

3.2.1.א הוראות לחלק מתכנית ביטוח פרט

סימן א' : צירוף תחילה לפוליסת בריאות בסיסית[39]

(א) גורם משווק לא יתנה מכירה של פוליסת בריאות בסיסית או הנחה בפוליסת בריאות בסיסית ברכישה או החזקה של פוליסת בריאות נוספת.

(ב) על אף האמור בסעיף 3.1.1.א, סימן א' סעיפים קטנים (א) עד (ג) -

(1) הודיעה חברת הביטוח כי המבוטח לא עבר הליך חיתומי לאחת מתכנית הביטוח שבפוליסת הבריאות הבסיסית - ימכור לו הגורם המשווק את תכניות הביטוח שבפוליסת הבריאות הבסיסית שבאפשרותו לרכוש כתנאי לרכישת פוליסת בריאות נוספת.

(2) לא היה המועמד לביטוח מבוטח במסגרת שב"ן - רשאי הגורם המשווק למכור לו, במסגרת פוליסת הבריאות הבסיסית בתוספת כיסוי לניתוחים בישראל, את תכנית ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל שקל ראשון עם השתתפות עצמית של 8,000 ש"ח, במקום את תכנית ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 8,000 ש"ח.

(3) היה המועמד לביטוח מבוטח באחת או יותר מתכנית הביטוח המרכיבות את פוליסת הבריאות הבסיסית אך לא בכולן - ימכור לו הגורם המשווק תחילה את תכנית הביטוח החסרות להשלמת פוליסת הבריאות הבסיסית.

(ג) גורם משווק יאפשר למועמד לביטוח לרכוש פוליסת בריאות נוספת ללא תלות ברכישת פוליסת בריאות נוספת אחרת או ברכישת פוליסות מסוג מחלות קשות או תאונות אישיות.

[39] הוראות סימן זה יחולו על ביטוחי ניתוחים, השתלות, תרופות והוצאות רפואיות אחרות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

סימן ב': אופן הצגת הפרמיה בהליך הצירוף [40]

(א) בהליך צירוף יציג וימסור הגורם המשווק למועמד לביטוח את טבלאות השתנות הפרמיה לכלל הגילאים עבור כל אחת מהפוליסות הבאות בנפרד:

(1) פוליסת בריאות בסיסית;

(2) פוליסת בריאות בסיסית בתוספת כיסוי לניתוחים בישראל;

(3) כל אחת מפוליסות ההרחבה או ביטוח הבריאות הנוספות הכלולות בהצעה לביטוח.

(ב) על אף האמור בסעיף (א), כאשר הליך הצירוף מתבצע באמצעות שיחה טלפונית על הגורם המשווק להציג את הפרמיה למועמד לביטוח באופן הבא:

(1) על הגורם המשווק להציג את פירוט דמי הביטוח עבור פוליסת הבריאות הבסיסית, עבור פוליסת בריאות בסיסית הכוללת כיסוי לניתוחים בישראל ועבור כל אחת מפוליסות ביטוח הבריאות הכלולות בהצעה לביטוח בהתאם לגיל המבוטח באותו המועד;

(2) על הגורם המשווק להדגיש בפני המועמד לביטוח כי דמי הביטוח צפויים להשתנות במשך תקופת הביטוח ולהציג בפניו לפחות את דמי הביטוח הקבועים לקבוצת הגיל המבוגרת ביותר עבור כל אחת מפוליסות ביטוח הבריאות הכלולות בהצעה;

(3) במהלך השיחה על הגורם המשווק לשלוח למועמד לביטוח את טבלאות השתנות הפרמיה המלאה כאמור בסעיף קטן (א) ולוודא עם המועמד לביטוח שקיבל ופתח אותן; על אף האמור, לא ניתן לשלוח הודעות למספר הטלפון של המועמד לביטוח או הצהיר המועמד לביטוח כי אין לו כתובת דואר אלקטרוני, יציע הגורם המשווק למועמד לביטוח להקריא לו את טבלת השתנות הפרמיה.

(ג) מבלי לגרוע מהוראות סעיפים (א) ו-(ב), בהליך צירוף שבו נמכרת פוליסת בריאות נוספת מסוג ניתוחים וטיפולים מחליפי הניתוח בישראל, יציג הגורם המשווק גם את הפרמיה ביחס לכל אחת מארבעת החלופות הבאות, נוסף על הפרמיה שבהצעת הביטוח, כאמור בסעיפים (א) ו-(ב):

(1) משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית.

(2) משלים שב"ן כולל השתתפות עצמית של 8,000 ש"ח.

(3) שקל ראשון ללא השתתפות עצמית.

(4) שקל ראשון, כולל השתתפות עצמית של 8,000 ש"ח.

(ד) המועמד לביטוח יידרש לתת הסכמתו בנפרד לגבי כל אחת מפוליסות הבריאות שבכוונתו לרכוש.

סימן ג': איסור מכירת כפל ביטוח בפוליסת פרט[41]

(א) גורם משווק לא ישווק פוליסת פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסת פרט מסוג שיפוי המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת.

[40] הוראות סימן זה יחולו על ניתוחים, השתלות, תרופות, הוצאות רפואיות אחרות ומחלות קשות.
[41] הוראות סימן זה יחולו על ביטוחי ניתוחים, השתלות, תרופות והוצאות רפואיות אחרות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

לעניין זה "כיסוי ביטוחי דומה" - כל אחת מתכניות הביטוח המנויות בפרק 1.1.1א סימן א סעיפים (א) עד (ד) תחשב דומה לתכנית ביטוח קיימת הנושאת את אותו השם או מכילה בפועל את אותם הכיסויים הביטוחיים, בין אם באותו היקף ובין אם בהיקף שונה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), גורם משווק רשאי לשווק פוליסת פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסה המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת באחד משני המקרים הבאים:

(1) הפוליסה שיציע למועמד לביטוח לרכוש כוללת רק את יתרת הכיסוי הביטוחי.

(2) שיעור עלות הכיסוי הביטוחי הדומה בין הפוליסות אינו עולה על עשרה אחוזים מגובה הפרמיה שאושרה על ידי הממונה.

סימן ד' : הנחות[42]

(א) גורם משווק רשאי ליתן הנחה למבוטח ביחס לדמי הביטוח, ובלבד שתינתן בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות.

4.2.1 הוראות לכלל הענפים

סימן ג': חידוש תכנית לביטוח בריאות פרט

(א) תקופת ביטוח וחידוש תקופת ביטוח של פוליסה לביטוח בריאות

(1) על אף האמור בפסקת משנה (א)(1) לא תחודש מאליה פוליסה במקרים הבאים:

א. בפוליסה לביטוח מפני מחלות קשות, בה נקבע גיל ביטוח מירבי - אם המבוטח הגיע לגיל הביטוח המירבי שנקבע או אם המבוטח מיצה את כל תגמולי הביטוח שהוא זכאי להם על פי הפוליסה;

ב. בכתב שירות - אם נקבעו בו הוראות מפורשות לעניין אי חידוש כתב השירות על ידי חברת הביטוח;

~~ג. פוליסה ששווקה על פי תכנית שהממונה על שוק ההון אישר לגביה מראש ובכתב כי פוליסות לפיה לא יחודשו מאליהן.~~

ג. בפוליסת תרופות - לא יחודשו מאליהן הכיסויים הנוגעים לבדיקות גנטיות ולתרופה מיוחדת למבוטחים שלא היו מבוטחים בכיסויים הללו ערב החידוש. ביקש מבוטח לחדש את הפוליסה בתוספת הכסויים כאמור יחודש הביטוח בתוספת אותם הכיסויים.

ד. פוליסה ששווקה על פי תכנית שהממונה על שוק ההון אישר לגביה מראש ובכתב כי פוליסות לפיה לא יחודשו מאליהן.

[42] הוראות סימן זה יחולו על ניתוחים, השתלות, תרופות, הוצאות רפואיות אחרות ומחלות קשות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

6.2.1 הוראות לכלל הענפים

~~**סימן א: אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט**~~[43]

~~**(1) ביטול הביטוח**~~

~~(א) חברת ביטוח תאפשר למבוטח שרכש פוליסה הכוללת מספר תכניות, לבטל כל אחת מהתכניות בכל עת, מבלי להתנות את הביטול האמור בביטול אחת או יותר מהתכניות האחרות שנרכשו יחד עם אותה תכנית, בוטלה תכנית כאמור, ביטולה לא יגרום לביטול הנחה בתכנית אחרת. לעניין זה "ביטול הנחה" – למעט במקרה של ביטול של מחיר מופחת שניתן בשל רכש של מספר תכניות בסיס, כאמור בפסקת משנה (א)(4) בסימן (א) בסעיף קטן 3.1.6 לעיל שהממונה על שוק ההון לא התנגד לו כאמור באותו סעיף.~~

~~(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א) לעיל, הותר שיווק של תכנית נוספת מסוימת רק יחד עם תכנית בסיס מסוימת, ובוטלה אותה תכנית בסיס תבוטל גם התכנית הנוספת שהותרה לשיווק יחד עמה.~~

~~(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א) לעיל, בוטלו כל תכניות הבסיס לגבי מבוטח מסוים, יבוטלו גם התכניות הנוספות שנלוו למי מתכניות הבסיס כאמור.~~

6.2.1א הוראות לחלק מהענפים[44]

סימן א': ביטול הביטוח

(א) בוטלה פוליסת בריאות בסיסית, תבטל חברת הביטוח את פוליסות הבריאות הנוספות שרכש אצלה אותו מבוטח, למעט אם קיימת למבוטח פוליסת בריאות בסיסית בחברה אחרת.

(ב) חברת ביטוח תאפשר למבוטח שרכש פוליסת הרחבה או פוליסת בריאות נוספת לבטלה בכל עת, מבלי להתנות את הביטול האמור בביטול אחת או יותר מפוליסות ביטוח בריאות אחרות שבידי המבוטח. בוטלה פוליסה כאמור, ביטולה לא יגרום לביטול הנחה בפוליסה אחרת. לעניין זה "ביטול הנחה" - למעט במקרה של ביטול של מחיר מופחת שניתן בשל רכישה של מספר פוליסות לביטוח בריאות נוספות, שהממונה לא התנגד לו.

---

[43] ~~**מקור**: מתוך חוזר 2015-1-20 "אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט" (מיום 1.4.2015)(סעיפים 2-5) – מועד תחילה: פוליסות שישווקו החל מיום 1 בפברואר 2016.~~

[44] הוראות פרק זה יחולו על ביטוחי ניתוחים, השתלות, תרופות והוצאות רפואיות אחרות;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

לחוזר המתקן

לסעיף 1 - כללי

מביקורות שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הרשות**) ומפניות ציבור שהתקבלו והתבררו על ידי הרשות לאורך השנים, עלו מספר כשלים בשוק ביטוחי הבריאות שיפורטו להלן בתמצית:

1. אי רכישת פוליסות המכסות מקרה ביטוח בעלי עלות גבוהה למבוטח - נמצא כי חלק מהמבוטחים מבוטחים בפוליסות ביטוח וכתבי שירות מגוונים, זאת מבלי להחזיק פוליסות ביטוח המעניקות כיסוי ביטוחי למקרי ביטוח שעלותם למבוטח גבוהה כגון השתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל.
2. היעדר תחרות מספקת - מבנה רכישת הפוליסות הקיים מחייב מבוטח המעוניין לרכוש מתכניות ביטוח אשר מוגדרות כ"ריידר" או כ"נספח" באותה חברת ביטוח ממנה רכש את תכנית הביטוח הבסיסית.
3. חוסר מודעות לגובה הפרמיה המשתנה - פניות ציבור שטופלו בשנים האחרונות ברשות העלו כי מבוטחים רבים לא מודעים לעובדה שגובה הפרמיה עתיד להשתנות לאורך חיי הפוליסה.
4. כפל ביטוח - נמצא כי קיימת כפילות בין כיסויים המוענקים במסגרת מוצרי בריאות פרט שונים מסוג שיפוי.

לפיכך, מוצע במסגרת חוזר זה להגדיר פוליסת בריאות בסיסית שרק לאחר רכישתה ניתן יהיה להמשיך ולרכוש מוצרי בריאות נוספים; לקבוע כי מכירת המוצרים הנוספים תתאפשר בתנאי שהמבוטח מחזיק בפוליסה בריאות בסיסית בחברה כלשהי ולאו דווקא אצל אותה החברה שממנה מעוניין לרכוש את מוצרי הבריאות הנוספים; לחזור ולהדגיש כי על הגורם המשווק להדגיש בפני המועמד לביטוח כי הפרמיה עתידה להשתנות; ולאסור מכירת פוליסת בריאות פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסת פרט המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה. הכל כמפורט בהוראות החוזר.

יצויין, כי במקביל לפרסום טיוטת חוזר זה, וכצעד משלים לרפורמה, פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הממונה**) את טיוטת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל, ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל או ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, התשפ"א - 2021 (להלן - **הוראות הפיקוח לעניין פוליסות אחידות**). במסגרת הוראות הפיקוח לעניין פוליסות אחידות מוצע להגדיר פוליסות אחידות לתכניות הביטוח המרכיבות את פוליסת הבריאות הבסיסית, תוך שימור הגדרת תכנית הביטוח לעניין ניתוחים בישראל, זאת על מנת להקל על המבוטחים בהבנת הפוליסה המוצעת להם ולעודד אותם להשוות בין מחירי החברות השונות לאותה הפוליסה, והכל תוך שמירה על היקף כיסוי אחיד.

לסעיף 3 - תחולה

מוצע לקבוע כי הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות ביטוח בריאות פרט וקבוצתי, שיונהגו או יחודשו מיום התחילה ואילך.

לסעיף 4 - תחילה

מוצע לקבוע כי תחילתו של חוזר תהיה בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו כסופי על מנת לאפשר את היערכות החברות לחידושי הפוליסות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

לסעיף ההגדרות

הגדרת גורם משווק - מוצע לקבוע כי גורם משווק הינו סוכן ביטוח המשווק ביטוח או חברת ביטוח המשווקת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח או ללא מעורבות סוכן ביטוח;

הגדרת השתלה - מוצע למחוק את ההגדרה של המונח השתלה ולהיצמד להגדרה החדשה שתינתן במסגרת הוראות הפיקוח לעניין פוליסות אחידות;

הגדרת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן - מוצע להחליף את שם המונח המקצועי מ"כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים" ל- "כיסוי ביטוחי משלים שב"ן", זאת כדי להתאימו לשפה המקצועית השגורה; יצוין כי בעקבות שינוי זה שונה המונח במספר מופעים בקודקס;

הגדרת פוליסה - המונח "פוליסה" מוגדר בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן - **חוק חוזה ביטוח**), מוצע למחוק את ההגדרה שהייתה כאן ולהיצמד להגדרה הקיימת בחוק חוזה ביטוח;

הגדרות פוליסת בריאות בסיסית, פוליסת בריאות בסיסית בתוספת כיסוי לניתוחים בישראל, פוליסת הרחבה ופוליסה נוספת - מוצע להגדיר תכניות ביטוח מסוימות כפוליסות בסיסיות, ותכניות ביטוח אחרות חלקן כפוליסות הרחבה וחלקן כפוליסות נוספות, הכל כפי שיובהר בהרחבה בהמשך.

תכנית ביטוח, תכנית בסיס, תכנית נוספת - לאור הוספת הגדרה של "פוליסת בריאות בסיסית" מוצע למחוק את הגדרת תכנית בסיס ותכנית נוספת ולהוסיף הגדרה כללית לתכנית ביטוח - כתכנית שקיבלה את אישור הממונה להנהיגה לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – **חוק הפיקוח על הביטוח**).

<u>לסעיף 1.1.1א הוראות לחלק מהענפים</u>

<u>סימן א': מבנה ביטוח בריאות</u>

כללי

מוצע לקבוע כי מבנה ביטוח הבריאות יכלול ארבעה רבדים:

רובד ראשון - פוליסת בריאות בסיסית ופוליסת בריאות בסיסית הכוללת כיסוי לניתוחים בישראל;

רובד שני - פוליסת הרחבה לאחת או יותר מתכניות הביטוח המרכיבות את פוליסת בריאות בסיסית;

רובד שלישי - פוליסות בריאות נוספות;

ורובד רביעי - פוליסת מחלות קשות.

לסעיף א - רובד ראשון

מוצע להגדיר שתי פוליסות כפוליסות בסיס, חלופיות אחת לשנייה כשלמעשה השנייה מהווה הרחבה לראשונה, כמפורט להלן. הראשונה, פוליסת בריאות בסיסית תכלול את תכניות הביטוח: השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל וניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל. פוליסת הבסיס השנייה תכלול את אותן התכניות שבפוליסת הבסיס הראשונה בתוספת תכנית ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 8,000 ₪ (להלן ביחד - **פוליסות הבסיס**).

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

התכניות שמרכיבות את פוליסות הבסיס הן תכניות שבהן עלות מקרה הביטוח גבוהה במיוחד, גם אם הסיכוי להתממשות מקרה הביטוח נמוך, ועל כן ישנה חשיבות מוגברת למבוטח המעוניין לרכוש ביטוח בריאות פרטי לרכוש תכניות אלו.

לסעיף ב - רובד שני

מוצע לקבוע כי ניתן יהיה לשווק פוליסות הרחבה לכל אחת מתכניות הביטוח המרכיבות את פוליסות הבריאות הבסיסית, בכפוף לאישורן על ידי הממונה בהתאם לסעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח.

לסעיף ג - רובד שלישי

לסעיף ג(1)

פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל מאפשרת למבוטח להתייעץ עם רופא מומחה באשר לצורך בניתוח ולבצע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח אצל רופא מומחה, על פי בחירת המבוטח. ביטוחי הניתוחים כיום מכסים ניתוחים נפוצים וזולים לצד ניתוחים מורכבים ויקרים, כאשר חלק משמעותי מהפרמיה אותה משלם המבוטח הינו עבור מקרים שאינם בהכרח בעלי השלכות כלכליות משמעותיות עבורו.

על מנת לאפשר למבוטח לרכוש ביטוח שיעניק לו כיסוי לניתוחים יקרים אותם יתקשה לממן מכיסו, לצד תשלום של פרמיה חודשית מופחתת בהתאם לכך, מוצע להגדיר את תכנית ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב״ן עם השתתפות עצמית של 8,000 ₪ כחלק מפוליסת הבריאות הבסיסית ולאפשר למבוטחים בחירה האם לרכוש בנוסף לה גם את אחת מתכניות הניתוחים המפורטות בסעיף 3(א).

בנוסף, מוצע לקבוע כי ההשתתפות העצמית תנוע בין 1,000 ש״ח ל- 8,000 ש״ח, במדרגות של 1,000 ש״ח, בתכנית ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, משלים שב״ן או שקל ראשון. אחידות ההשתתפות העצמית תאפשר למבוטח להשוות בין תכנית ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל, בין החברות השונות, זאת, על פי נתונים אובייקטיביים כגון גודל רשימת הרופאים שבהסדר, מדדי שירות והפרמיה.

לסעיף ג(2)

כיום, מכירת נספח אמבולטורי או כתב שירות המוגדר כ- ״ריידר״ מותנית בהיות המועמד לביטוח מבוטח בתכנית ביטוח בסיס באותה חברה ממנה הוא מעוניין לרכוש את הנספח האמבולטורי או את כתב השירות.

התניה זו גורמת לכך שבמידה ומבוטח מעוניין ברכישת נספח או כתב שירות עליו לרכוש תכנית בסיס נוספת מהחברה ממנה הוא מעוניין לרכוש את כתב השירות, פעולה שיוצרת לו כפל ביטוחי מיותר ומגבילה באופן משמעותי את התחרות.

לכן, מוצע לבטל את התלות בין הנספח האמבולטורי לתכנית הבסיס באותה החברה ולאפשר לכלל חברות הביטוח לשווק את הפוליסות האמבולטוריות המפורטות בסעיף זה לכל מבוטח המחזיק באחת מהפוליסות הבסיסיות.

בנוסף, מוצע לרכז את כל הכיסויים אשר קיימים בכתבי השירות ובנספחים הביטוחיים תחת אחת מתוך 9 קטגוריות ספציפיות. ריכוז בקטגוריות אלו יאפשר רכישת מוצר בעל אופי מסוים, שישתקף בשמו של המוצר, ללא רכישת כפל ביטוחי ותוך מתן אפשרות ממשית להשוות את תוכן המוצר ומחירו.

לסעיף ג(3)

על אף ריכוז כלל הנספחים תחת אחת מתוך תשע הקטגוריות האמורות, ועל מנת לאפשר לחברות הביטוח לשווק תכניות עדכניות בכל נקודת זמן, מוצע להבהיר כי במידה ותוגש לאישור הממונה תכנית שאינה נכנסת בגדרי אחת מהקטגוריות יעודכן חוזר זה טרם מתן האישור באופן שתתווסף קטגוריה נוספת, כאישור רוחבי לכלל החברות.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

לסעיף ד

פוליסת מחלות קשות אינה חלק אינטגרלי מהשינויים המוצעים במסגרת רפורמה זו במובן זה שרכישת פוליסת מחלות קשות תמשיך להתאפשר, כפי שהיה עד כה, ללא תלות ברכישה של פוליסות אחרות, לרבות הפוליסות הבסיסיות. יחד עם זאת, לאור ביטולם המוצע של ההוראות בעניין אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט (סעיף 3.2.1 סימן א׳: אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט וסעיף 6.2.1 סימן א׳: אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט) (להלן - **הוראות בעניין אי תלות**) והחלתם מחדש כחלק מהוראות הרפורמה, ועל מנת לוודא שהוראות אלה ימשיכו לחול גם על פוליסת מחלות קשות מוצע להגדיר את פוליסת מחלות קשות כחלק ממבנה ביטוח הבריאות.

<u>לסעיף 2.1.3 - ביטוח ניתוחים</u>

<u>סימן א׳ - תכנית בעלת כיסוי משלים לניתוחים</u>

לאור שינוי הגדרת המונח "כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים" והפיכתו למונח המקצועי הנכון יותר "כיסוי ביטוחי משלים שב"ן" מוצע להתאים את המופעים של ביטוי זה לשינוי.

<u>סימן ב׳ - השתתפות עצמית בביטוח ניתוחים</u>

מוצע להתאים את הוראות סימן זה לתיקון בעניין גובה ההשתתפות העצמית בביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.

<u>לסעיפים 2.1.4, 2.2.4 ו- 2.3.4 - ביטוח תרופות</u>

כאמור לעיל, במקביל לפרסום הוראות חוזר זה מפורסמת טיוטת הוראות הפיקוח לעניין פוליסות אחידות. במסגרת הוראות הפיקוח לעניין פוליסות אחידות מוצע לעגן, בין היתר, את התנאים והכיסויים לפוליסת תרופות שמחוץ לסל - כפי שהיו קבועות בחוזר המאוחד, למעט שינויים מסוימים שיוסברו במסגרת דברי ההסבר להוראות הפיקוח לעניין פוליסות אחידות. על כן, מוצע למחוק את ההוראות הקבועות בחוזר המאוחד לעניין ביטוח תרופות.

<u>לסעיף 2.1.11 הוצאות רפואיות אחרות</u>

לסעיף א

לאור השינוי המוצע במבנה ביטוח הבריאות שלפיו לא ניתן יהיה לשווק יותר כתבי שירות בתחום הבריאות אלא כחלק מאחת מפוליסות הבריאות הנוספות, בהתאם להגדרתן לעיל, מוצע לבטל את תחולתו של חוזר מס׳ 2015-1-27 "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" (21.12.15) (להלן - **חוזר כתבי שירות**) ביחס לפוליסות בריאות ולעגן במסגרת התיקון כאן את הכללים מתוך חוזר כתבי שירות ביחס לפוליסות הבריאות הנוספות אשר הכיסוי הביטוחי המוצע במסגרתן מסופק, כולו או חלקו, באמצעות ספק שירות.

לסעיף ב

בחלק גדול מהמקרים מועמדים לביטוח רוכשים ביטוח מסוג ייעוץ רפואי או טיפולים כדי לשפר את יכולתם לבחור את הרופא המייעץ, את המטפל או את בעל המקצוע הרלוונטי, בין אם הדבר נובע מרצונם לבחור גורם קרוב, גורם ספציפי או מכל סיבה אחרת. מכיוון שכך, מוצע לקבוע כי במידה וחברת ביטוח משווקת פוליסת בריאות נוספת מסוג ייעוץ רפואי או טיפולים לילד או למבוגר הכוללת כיסוי ביטוחי אשר ניתן רק באמצעות ספק שירות מתוך רשימת הסדר, ולא מעניקה אפשרות שיפוי, על הגורם המשווק לציין זאת במפורש בהליך הצירוף ולספק למועמד לביטוח רשימה של נותני השירות אשר נמצאים ברשימת ההסדר של חברת הביטוח ואת מיקומם בסביבתו הקרובה של המבוטח, זאת על מנת לשקף למבוטח באופן הברור ביותר את ההשוואה בין הכיסוי הביטוחי לו זכאי המועמד

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

לביטוח מהשירותים הציבורים או במסגרת השב"ן לעומת הכיסוי הביטוחי לו יהיה זכאי בהתאם לתנאי הפוליסה ולרשימת ההסדר.

<u>לסעיף 3.1.1.א הוראות לחלק מהענפים</u>

<u>סימן א': צירוף תחילה לפוליסת בריאות בסיסית</u>

לסעיפים א, ב ו- ג

פוליסת בריאות בסיסית מעניקה כיסוי ביטוחי למקרה ביטוח בעל עלות גבוהה במיוחד. מבין תכניות ביטוח הבריאות המשווקת כיום, תכניות הביטוח המרכיבות את פוליסת הבריאות הבסיסית הינן חשובות במיוחד מכיוון שהמבוטח הממוצע לא יכול לממן את מקרה הביטוח בלעדיהן.

מכיוון שכך ומעבר לקבוע בהוראות חוזר 2016-1-7 "צירוף לביטוח" מוצע לקבוע כי על מועמדים לביטוח המעוניינים לרכוש פוליסות ביטוח בתחום הבריאות יהא לרכוש קודם כל את פוליסת הבריאות הבסיסית, הכוללת את כל תכניות הביטוח המרכיבות אותה, כתנאי לרכישת פוליסות בריאות נוספות מאותה החברה או מחברה אחרת. כמו כן, על מנת לוודא שהמועמד לביטוח יבין את ההבדל שבין שתי פוליסות הבריאות הבסיסיות המוצעות לו ויקבל החלטה מושכלת במי מהן לבחור מוצע לחייב את הגורם המשווק לשקף למועמד לביטוח את ההבדלים שבין הפוליסות הבסיסיות. בין היתר מוצע לחייב את הגורם המשווק לשקף למבוטח את השינוי במחיר הפרמיה לאורך חיי הפוליסה ואת ההבדל בכיסוי הביטוחי.

<u>לסעיף 3.1.2 - ביטוח תאונות אישיות</u>

כאמור, לאור השינויים המוצעים במבנה ביטוח הבריאות מוצע להתאים את הוראת החוזר המאוחד לעניין אי תלות, שבסעיף 3.2.1 סימן א' סעיפים (א)(1) ו-(4), למבנה ביטוח הבריאות החדש המוצע במסגרת תיקון זה ולקבוע איסור התניה של רכישת פוליסת תאונות אישיות ברכישה של פוליסת בריאות אחרת.

<u>לסעיף 3.1.3 - ביטוח ניתוחים</u>

לסימן א' : תכנית בעלת כיסוי משלים לניתוחים

לאור שינוי הגדרת המונח "כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים" והפיכתו למונח השגור יותר "כיסוי ביטוחי משלים שב"ן" מוצע לבצע את ההתאמות הנדרשות בסימן זה.

<u>לסעיף 3.1.7 - ביטוח מחלות קשות</u>

כאמור, לאור השינויים המוצעים במבנה ביטוח הבריאות מוצע להתאים את הוראת החוזר המאוחד לעניין אי תלות, שבסעיף 3.2.1 סימן א' סעיפים (א)(1) ו-(4), למבנה ביטוח הבריאות החדש המוצע במסגרת תיקון זה ולקבוע איסור התניה של רכישת פוליסת מחלות קשות ברכישה של פוליסת בריאות אחרת.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

<u>לסעיף 3.2.1 הוראות לכלל הענפים</u>

לסימן א': אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט

כאמור, לאור השינויים המוצעים במבנה ביטוח הבריאות מוצע למחוק את ההוראות לעניין אי תלות ולהתאימן, כל הוראה במקומה, למבנה החדש ולמוצרים הרלוונטיים, בין היתר בהוראות סעיף 3.2.1.א.

<u>לסעיף 3.2.1.א הוראות לחלק מתכניות ביטוח פרט</u>

לסימן א': צירוף תחילה לפוליסת בריאות בסיסית

לסעיף א

לאור השינויים המוצעים במבנה ביטוח הבריאות מוצע להתאים את הוראת החוזר המאוחד לעניין אי תלות, שבסעיף 3.2.1 סימן א' סעיפים (א)(1) ו-(4), למבנה ביטוח הבריאות החדש המוצע במסגרת תיקון זה ולקבוע איסור התניה של רכישה או הנחה בפוליסת בריאות בסיסית ברכישה או בהחזקה של פוליסת בריאות נוספת.

לסעיף ב

על אף הקביעה העקרונית שלפיה על מבוטח לרכוש קודם כל את פוליסת הבריאות הבסיסית, כולה כמקשה אחת, מוצע לקבוע שלושה חריגים, כמפורט להלן:

(1) במקרה שהמועמד לביטוח אינו עובר חיתום רפואי לאחת או יותר מתכניות הביטוח שבפוליסת הבריאות הבסיסית מוצע לקבוע כי לאחר מסמך מחברת הביטוח כי המועמד לביטוח איננו עומד בתנאי החיתום ולא ניתן למכור לו את הפוליסה הבסיסית, ימכור לו הגורם המשווק תחילה את תכניות הביטוח שבפוליסת הבריאות הבסיסית שבאפשרותו לרכוש, כל אחת מהן בנפרד, כתנאי לרכישת פוליסת בריאות נוספת.

(2) במקרה שהמועמד לביטוח אינו מבוטח במסגרת שב"ן הוא אינו יכול למעשה לרכוש את תכנית הביטוח "משלים שב"ן" ועל כן מוצע לקבוע כי במקרה זה ימכור הגורם המשווק במסגרת פוליסת הבריאות הבסיסית, את תכנית ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל שקל ראשון עם השתתפות עצמית של 8,000 ש"ח, במקום את תכנית ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 8,000 ש"ח.

(3) על מנת לאפשר למועמדים לביטוח שיש ברשותם חלק מתכניות הביטוח המרכיבות את פוליסה הבריאות הבסיסית, כפי שמוצע להגדירה כעת, לרכוש גם פוליסות בריאות נוספות, מוצע לקבוע כי למועמדים לביטוח אלה ימכור הגורם המשווק את תכניות ביטוח הבריאות החסרות להם מהפוליסה הבסיסית בנפרד מהפוליסה כולה על מנת להשלים לאותם מבוטחים את פוליסת הבריאות הבסיסית.

לסעיף ג

כאמור, לאור השינויים המוצעים במבנה ביטוח הבריאות מוצע להתאים את ההוראות לעניין אי תלות שבסעיף 3.2.1 סימן א' סעיפים (א)(1) ו-(4), למבנה ביטוח הבריאות החדש המוצע במסגרת תיקון זה ולקבוע איסור התניה של רכישת פוליסת בריאות נוספת ברכישה של פוליסת בריאות נוספת אחרת או ברכישה של פוליסת מחלות קשות או תאונות אישיות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לסימן ב': אופן הצגת הפרמיה בהליך הצירוף

לסעיף א

לאור ביטולן של ההוראות בעניין אי תלות והתאמתן למבנה ביטוח הבריאות החדש המוצע במסגרת תיקון זה מוצע לקבוע כי על הגורם המשווק להציג את טבלאות השתנות הפרמיה לכלל הגילאים עבור כל אחת מהפוליסות שהמועמד לביטוח מבקש לרכוש. יחד עם זאת, מוצע לקבוע כי ביחס לפוליסת הבריאות הבסיסית על הגורם המשווק להציג את טבלת השתנות הפרמיה ללא חלוקתה לשלושת התכניות המנויות בה, זאת על מנת להקל על תהליך המכירה ולאור חשיבותה של פוליסת הבריאות הבסיסית כמכלול אחד.

לסעיף ב

מוצע להתאים את ההוראות לעניין אי תלות שמוצע למחוק מסעיף 3.2.1 סימן א' סעיף (ב)(2) למבנה ביטוח הבריאות החדש, ולקבוע כי כאשר מדובר בצירוף טלפוני, יציג הגורם המשווק את הפרמיה באופן הבא:

(1) על הגורם המשווק לפרט בפני המועמד לביטוח את דמי הביטוח עבור הפוליסות שרכש, זאת בהתאם לגיל המועמד לביטוח באותו מועד, כאשר ביחס לפוליסת הבריאות הבסיסית, חובת הצגת דמי הביטוח היא של הפוליסה המלאה ללא צורך להציג את דמי הביטוח של חלקיה.

(2) על הגורם המשווק להדגיש בפני המועמד לביטוח כי דמי הביטוח צפויים להשתנות במשך תקופת הביטוח ולהציג את דמי הביטוח הקבועים לקבוצת הגיל המבוגרת ביותר עבור כל אחת מהפוליסות הכלולות בהצעה.

(3) בצירוף טלפוני לכל פוליסת בריאות קיים קושי מובנה לשקף את הנתונים המלאים ואת עלות הפוליסה כפי שמשתקפים במכירה פרונטאלית שנעשית פנים אל פנים. בהתאם לזאת, לאור חשיבותה של טבלת השתנות הפרמיה המוצגת במכירה פרונטאלית, מוצע לחייב את הגורם המשווק לשלוח במהלך השיחה את טבלת השתנות הפרמיה למועמד לביטוח ולוודא כי קיבל אותה ועיין בה. השליחה יכולה להתבצע בדואר אלקטרוני או לחלופין בהודעה למכשיר הפלאפון.

לסעיף ג

בפני מועמד לביטוח שמעוניין לרכוש פוליסת ניתוחים בישראל יש למעשה שתי אפשרויות - פוליסה משלימת שב"ן ופוליסה המעניקה כיסוי מהשקל הראשון. בכל אחת משתי האפשרויות על המועמד לביטוח לבחור את גובה ההשתתפות העצמית. באופן טבעי, ההבדל בפרמיה בין החלופות השונות, ובפרט ההבדל שבין גובה הפרמיה בפוליסת משלימת שב"ן עם השתתפות עצמית גבוהה לבין פוליסת שקל ראשון ללא השתתפות עצמית כלל הינו משמעותי במיוחד. מכיוון שכך, ועל מנת לשקף למועמד לביטוח את ההבדלים הצפויים בפרמיה לאורך חיי הפוליסה, ולאפשר לו בחירה מושכלת, מוצע לקבוע כי כאשר מועמד לביטוח בוחר לרכוש פוליסת בריאות נוספת הכוללת את אחת מתכניות הניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל על הגורם המשווק להציג לו, בהתאם לאופן הצירוף (פרונטלי או טלפוני) גם את ההבדל בין דמי הביטוח בארבעת הפוליסות אשר מגלמות את ההבדלים המשמעותיים ביותר. קרי, פוליסת בריאות בסיסית הכוללת את תכנית ניתוחים מהשקל הראשון ללא השתתפות עצמית כלל לעומת אותה פוליסה עם ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר בסך 8,000 ש"ח; זאת לצד פוליסת משלימת שב"ן ללא השתתפות עצמית כלל ואותה הפוליסה עם ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר בסך 7,000 ש"ח.

לסעיף ד

מוצע להותיר על כנה את הוראת סעיף 3.2.1 סימן א' סעיף (ב)(1), ולקבוע כי המועמד לביטוח יידרש לתת את הסכמתו בנפרד לגבי כל אחת מפוליסות הבריאות שבכוונתו לרכוש.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

<u>לסימן ג': איסור מכירת כפל ביטוח בפוליסת פרט</u>

כללי

כפל ביטוח עשוי להתקיים בכמה נגזרות, לדוגמה, כפל בין הכיסויים הרפואיים שמעניקה מערכת הבריאות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) לבין הכיסויים הרפואיים שמעניקה פוליסת הביטוח הפרטית; כפל בין הכיסויים המוענקים בפוליסת בריאות קולקטיבית לבין פוליסת בריאות פרטית; ולעיתים גם בין שתי פוליסות ביטוח בריאות פרטיות המוחזקות על ידי המבוטח. במסגרת סעיף זה מוצע למנוע את כפל הביטוח הקיים בין פוליסות ביטוח פרטיות המעניקות כיסוי מסוג שיפוי. שכן, מדובר בפוליסות המעניקות החזר בגין הוצאות שהוציא המבוטח בפועל שמטרתן להשיב את המבוטח למצב שבו היה לפני קרות מקרה הביטוח, ולא יותר מכך. כלומר, גם אם המבוטח החזיק בשתי פוליסות עם כיסוי דומה, סך הכיסוי מוגבל ואין אפשרות לזכות ב'כפל ביטוח' (פיצוי כפול). לאור זאת, מוצע לאסור את מכירת כפל הביטוח במוצרי בריאות פרט.

לסעיף א

על מנת למנוע לחלוטין מצב שבו מבוטח מחזיק במספר מוצרי ביטוח המעניקים את אותו הכיסוי, מסוג שיפוי מוצע לאסור מכירה של פוליסת פרט המעניקה כיסוי מסוג שיפוי למועמד לביטוח שיש כבר ברשותו פוליסת פרט המעניקה כיסוי דומה, מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת. כן, מוצע לקבוע כי איסור זה יחול בין אם מדובר בתכנית הנושאת את אותו השם ובין אם מדובר בכפילות של הכיסויים בתכנית. כלומר, גם אם ברשות המועמד לביטוח פוליסת המכיל רק חלק מהכיסויים המוצעים לו במסגרת הביטוח החדש על הגורם המשווק לבטל קודם את הביטוח הקיים ורק אז לשווק את החדש - למעט באחד משני המקרים המתוארים להלן, בסעיף ב.

לסעיף ב(1)

על מנת לאפשר למועמד לביטוח לשפר את תנאי הביטוח של הפוליסה שברשותו ולהשוותם לפוליסה העדכנית, יוכל הגורם המשווק להציע למועמד לביטוח לרכוש פוליסת ביטוח שתעניק לו השלמה של יתרת הכיסוי הביטוחי.

לסעיף ב(2)

על מנת לאפשר למועמד לביטוח לרכוש כיסוי ביטוחי נוסף אשר הכפל בו איננו מהותי ביחס לפוליסת הביטוח הקיימת ברשותו, מוצע לאפשר את הרכישה במידה והחפיפה איננה מהותית, קרי, עלות החלק הדומה מהווה פחות מעשרה אחוזים במרכיב העלות של תמחור הפרמיה. יצוין כי לצורך יישומו של סעיף זה נדרשת החברה לאשר את הממונה תמחור דיפרנציאלי ביחס לכל כיסוי בפוליסה.

לסימן ד': הנחות

שיעור ההנחות שהחברות מעניקות בעת רכישת פוליסה משתנה הן בגובה ההנחה על פי אחוזים והן ביחס לתקופת הזמן שבה ההנחה תקפה. הדבר מקשה על יכולתו של המבוטח להשוות בין תנאי הפוליסות השונות ואיננו עומד בקנה אחד עם אופיו של המוצר כביטוח ארוך טווח. לכן, בנוסף לאחידות התנאים, מוצע לקבוע כי ההנחה תינתן בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות וכן כי דמי הביטוח ישתנו במשך תקופת הביטוח בהתאם לסיכון הביטוחי בכל קבוצת גילאים כפי שמוגדרת בתוספת הרביעית. זאת על מנת לסייע למועמד לביטוח להשוות בין הפוליסות בחברות השונות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

<u>לסעיף 4.2.1 הוראות לכלל הענפים</u>

סימן ג': חידוש תכנית לביטוח בריאות פרט

מתוך מטרה שלא לייקר את הפוליסה למבוטחים קיימים שלא מעוניינים בכך, מוצע לקבוע כי בפוליסת תרופות לא תחול פסקת משנה (א)(1) כלשונה ולא יחודשו מאליהן הכיסויים הנוגעים לבדיקות גנטיות ולתרופה מיוחדת אם הן לא נכללו בפוליסה שהחזיק המבוטח ערב החידוש. מבוטח שיהיה מעוניין בכיסויים יוכל להחליט לחדש את הפוליסה כפי שהיא, באופן שכולל גם את הכיסויים האמורים.

<u>לסעיף 6.2.1 הוראות לכלל הענפים</u>

סימן א': אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט

כאמור, לאור השינויים המוצעים במבנה ביטוח הבריאות מוצע למחוק את ההוראות לעניין אי תלות ולהתאימן, כל הוראה במקומה, למבנה החדש ולמוצרים הרלוונטיים. הוראות סעיף זה הותאמו מחדש בהוראות סעיף 6.2.1.א.

<u>לסעיף 6.2.1.א סימן א' - ביטול הפוליסה</u>

לסעיפים א ו-ב

לאור השינוי המוצע במבנה ביטוח הבריאות, וכן לאור ביטולן המוצע של ההוראות בעניין אי תלות מוצע להתאים את הוראות סעיפים (א) ו-(ב) למבנה ביטוח הבריאות המוצע במסגרת תיקון זה ולקבוע כי במידה וביקש המבוטח לבטל את פוליסת הבריאות הבסיסית, בין אם בתוספת ניתוחים ובין אם לא, תודיע לו חברת הביטוח כי עליה לבטל גם את פוליסת הבריאות הנוספת שרכש אצלה.

כמו כן, מוצע לחייב את חברת הביטוח לאפשר למבוטח שרכש פוליסת בריאות נוספת לבטלה בכל עת מבלי להתנות את הביטול בביטול אחת או יותר מפוליסות לביטוח בריאות שרכש המבוטח, או בביטול הנחה לכל אחת מהפוליסות כאמור.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon